

Señora

ANA LUCILA FONSECA DE ARENAS Y
FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA

Carrera 4 No.41 A- 78 Tunja Boyacá.

Señores

Recursos Humanos Banco Central Hipotecario
Carrera 11 No.18-35

Tunja Boyacá.

SEGURO SOCIAL

00035

24 ENE. 2001

RESOLUCION No. DE

Por la cual se resuelve una solicitud de Prestaciones Económicas en el Sistema General de Pensiones - Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

**LA COORDINADORA NACIONAL DE ATENCION AL
PENSIONADO DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES**

En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que con Resolución No.000352 del 26 de enero de 1999, el ISS Nivel Nacional, reconoció pensión por vejez al asegurado **FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON** CC No.4.038.153, afiliación No.904038153 y 060020378, de la Seccional Boyacá, a partir del 01 de Febrero de 1999, en cuantía inicial mensual de \$1.868.974, cuya liquidación se basó en 1.543 semanas cotizadas y un ingreso base de liquidación de \$2.076.638.

Que contra la anterior resolución el asegurado instauró recurso de reposición y en subsidio apelación, por considerar que la fecha de causación de la pensión era al cumplimiento de los 60 años de edad, esto es el 17 de marzo de 1998, por cuanto gozaba de pensión de jubilación concedida por el B C.H., por lo tanto el valor del retroactivo le correspondía a la entidad jubilante.

Que con resolución No.01688 del 2000, se dasató el recurso de reposición, modificando la Resolución No.000352 del 26 de enero de 1999, en el sentido de concederle la pensión por vejez a partir del 17/03/98, y en cuantía de \$1.158.800, y girando el valor del retroactivo al patrono B. C. H Patronal No.06016200035 a través de la Tesorería del ISS Boyacá.

Que el día 21 de marzo de 2000, falleció el pensionado ARENAS ARAGON FRANCISCO ANTONIO, y a reclamar pensión de sobrevivientes se presentó el día 30 de marzo de 2000, se presentó la señora FONSECA DE ARENAS ANA LUCILA CC No.23.267.878, en calidad de cónyuge supérstite y en representación de ARENAS FONSECA FRANCISCO JAVIER, F. N.23.09/70, CC No.7.163.123, hijo mayor de edad inválido del causante.

Que efectuado el trámite reglamentario se comprobó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para dejar el derecho a la pensión de sobrevivientes.





00055

SEGURO SOCIAL

Hoja No. 2

Asegurado: ARENAS ARAGON FRANCISCO ANTONIO.

Que según lo dispuesto en el artículo 47 de la misma Ley y luego de estudiar la(s) solicitud(es) presentada(s), se concluye que es procedente reconocer la pensión a quienes acreditan su calidad de beneficiarios, en este caso a:

ANA LUCILA FONSECA DE ARENAS, al existir registro civil de matrimonio y manifestación de convivencia (fs.7 y 8 del cuaderno de muerte).

FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA, al haber sido declarado inválido con una incapacidad laboral total de 50.45% a partir del 23 de septiembre de 1970 requiriendo de curador que lo represente legalmente, por lo tanto su parte pensional queda en suspenso hasta tanto se allegue sentencia debidamente ejecutoriada que lo nombre, así como acta de posesión de quien acepte el cargo.

Que la pensión por vejez, fue retirada de nómina de pensionados en el mes de junio de 2000, y fue reintegrada la mesada pensional del mes de marzo y abril, haciendo falta por reintegrar la de mayo del año 2000 Y PRIMA, por lo tanto del valor del retroactivo se descontará la suma de \$3.837.982.

Que el retroactivo hasta enero del 2001 de la pensión de sobrevivientes, una vez efectuado el descuento antes indicado, equivale a la suma de \$21.518.900, y se dejará en suspenso hasta tanto el B.C.H., manifieste por escrito a quien sustituyó la pensión a su cargo y a quien corresponde este retroactivo.

Que en consecuencia,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder pensión para sobrevivientes por fallecimiento de **FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON** a: **FONSECA DE ARENAS ANA LUCILA** CC No.23.267.878, en calidad de cónyuge supérstite y a **ARENAS FONSECA FRANCISCO JAVIER** hijo mayor de edad inválido, así:

A PARTIR DE	C: PENSION	C.CÓNYUGE	C.HIJO.
21/03/2.000	\$2.041.480.	\$1.020.740.	\$1.020.740.
01/01/2.001.	\$2.220.110	\$1.110.055.	\$1.110.055.

La liquidación se basó en \$2.041.480, pensión que disfrutaba el(a) causante, excluyendo incrementos por personas a cargo, de haberse reconocido.

ARTICULO SEGUNDO: El retroactivo cubre hasta enero del año 2001, y equivale a la suma de \$25.356.883 del cual se descuenta la suma de \$3.837.982, por concepto de mesadas pensionales de vejez no reintegradas al ISS, para un neto por este concepto de \$21.518.900, el cual se dejará en suspenso por los motivos expuestos en la parte motiva de este proveído.



00005

24 ENE 2001

SEGURO SOCIAL

Hoja No. 3

Asegurado: ARENAS ARAGON FRANCISCO ANTONIO.

ARTICULO TERCERO: Dejar en suspenso el pago de la pensión a favor de FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA, por las razones indicadas en la parte considerativa de esta resolución.

ARTICULO CUARTO: la pensión a favor de ANA LUCILA FONSECA DE ARENAS, del mes de febrero del año 2001 y subsiguientes, se le cancelará a partir del mes de marzo del 2001, en la cuenta No.23.267.878 del Banco Agrario, Tunja Boyacá.

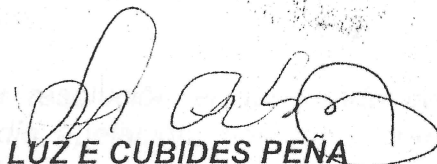
ARTICULO QUINTO: Ordénese el descuento de salud de que trata la Ley 100 de 1993, a partir del ingreso a nómina de pensionados.

Las pensiones están sujetas a los reajustes previstos por la Ley.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la Coordinación Nacional de Atención al Pensionado y el de apelación ante la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C.



LUZ E CUBIDES PEÑA

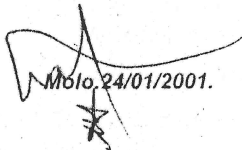
Coordinadora Nacional de Atención al Pensionado

NOTA: En caso de que la presente resolución no pueda notificarse personalmente al interesado, se notificará mediante edicto que será fijado el----- y desfijado el ----- en la seccional-----.

13 MAR. 2001

MAR. 27 2001

Esta notificación por edicto surte todos los efectos legales.



Mbo. 24/01/2001.